УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Генерального директора ООО МКК «Палладий»
№ 1 от 30.09.2026
Вступают в силу 30.09.2026

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

договора потребительского займа
ООО МКК «Палладий»

Московская область 2026 год

Общие условия договора потребительского кредита (займа) (далее - Общие условия) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", Гражданским Кодексом РФ и иными законодательными актами Российской Федерации. Общие условия содержат перечень прав и обязанностей сторон по договору потребительского кредита (займа), устанавливаемых ООО МКК «Палладий» (далее - Общество) в одностороннем порядке в целях многократного применения.

1) Общество, Кредитор — Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Палладий», ОГРН 1255000112993, ИНН/КПП 5032395390/503201001, регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 2503046010219 от 03.02.2026. Место нахождения и адрес: 143020, Московская область, д. Митькино, ул. Заречная, д. 2. Телефон: +7 (960) 454-55-66; электронная почта: info@palladiumm.ru; официальный сайт: https://palladiumm.ru.

2) Кредитор является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, действующей в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»: Саморегулируемая организация Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» (Союз «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»). Кредитор внесен в реестр членов Союза 13.03.2026 за № 03 26 030 90 2304. Адрес СРО: 125367, г. Москва, Полесский проезд, д. 16, стр. 1, офис 308; телефоны: 8 (800) 555-24-99, 8 (499) 322-46-77; сайт: https://alliance-mfo.ru; форма обращения: https://alliance-mfo.ru/about/offers.

Термины и определения

Заемщик, Клиент - физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить, получающее или получившее потребительский займ (микрозайм).

Заем - нецелевые денежные средства, предоставленные Обществом Заемщику на основании Договора потребительского кредита (займа), в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Договор потребительского кредита (займа), Договор - договор, заключенный между Обществом и Клиентом в порядке, определенном Правилами предоставления займов (микрозаймов) Общества, и состоящий из Общих условий договора потребительского кредита (займа) и Индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа).

Заявление о предоставлении займа, Заявление — документ, подписанный Заемщиком, содержащий сведения, необходимые Кредитору для принятия решения о предоставлении Займа или об отказе в его предоставлении. Заявление подается непосредственно Кредитору, в том числе через Личный кабинет, и содержит волеизъявление Заемщика на получение Займа на определенный срок и на определенную сумму.

Официальный сайт — сайт Кредитора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://palladiumm.ru.

Онлайн-займ - Договор займа, заключенный с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» или иным разрешенным законом способом, при котором взаимодействие Заёмщика с Кредитором осуществляется дистанционно, и сумма Займа по которому предоставлена Заёмщику в безналичной форме (включая перевод денежных средств без открытия счета);

Личный кабинет — закрытый раздел Официального сайта https://palladiumm.ru для зарегистрированного Заемщика, позволяющий получать документы и сведения о Займе, направлять заявления и обмениваться сообщениями с Кредитором. Регистрация осуществляется при первичном обращении за Займом. Доступ предоставляется с использованием номера мобильного телефона Заемщика и средств аутентификации. Вход в Личный кабинет сам по себе не означает подписание документов. Подписание электронных документов производится отдельным действием с применением простой электронной подписи в соответствии с соглашением об использовании простой электронной подписи. Использование Личного кабинета посторонним лицом не допускается.

Офис - клиентский офис Кредитора, в котором работниками Кредитора - Менеджерами по выдаче займов - производятся консультации Заёмщиков по условиям предоставления,

использования и возврата потребительских займов, прием Заявлений о предоставлении Займа и оформление документов, необходимых для предоставления Займа Заёмщику.

Менеджер по выдаче займов, Менеджер - работник, уполномоченный Кредитором на взаимодействие с Заёмщиком, оказания финансовых услуг в части разъяснений условий договоров и иных документов в отношении финансовой услуги, которую Заёмщик намерен получить, оформление документов, необходимых для предоставления Займа и выдачу Займа.

Скоринг — оценка кредитоспособности Заемщика на основании представленных им сведений и законно полученной информации, в том числе кредитного отчета при наличии отдельного согласия на его получение. Кредитор проверяет сведения и ограничения, которые обязан проверять по законодательству Российской Федерации; обработка данных осуществляется при наличии надлежащего правового основания.

Полное досрочное погашение Займа - оплата Заёмщиком суммы Займа и начисленных процентов до наступления срока возврата последнего очередного платежа по Договору займа согласно Графику платежей;

Частичное досрочное погашение - оплата Заёмщиком до наступления срока возврата Займа части суммы Займа с учетом начисленных по Договору займа процентов, рассчитанных на дату оплаты части Займа;

Реструктуризация задолженности — изменение порядка, срока возврата или размера задолженности, в том числе рассрочка или отсрочка платежа, уменьшение либо прощение долга, процентов или неустойки по соглашению сторон либо предоставление льготного периода в случаях и порядке, установленных законом.

Пролонгация Договора - разновидность Реструктуризации задолженности, осуществляемая путем заключения между Заёмщиком и Кредитором Соглашения о продлении срока возврата займа, то есть о переносе срока возврата займа на более позднюю дату при соблюдении иных условий, установленных условиями Договора займа.

Обращение - направленное Кредитору Заёмщиком в письменной форме на бумажном носителе или в виде электронного документа, позволяющего достоверно идентифицировать Заёмщика, заявление, жалоба, просьба или предложение, касающееся оказания Кредитором финансовых услуг или исполнения Заёмщиком условий Договора.

3) Требования к Заемщику, установленные Кредитором, выполнение которых является обязательным для предоставления Займа

Заемщиками могут стать только лица, которые на момент подписания Заявления о предоставлении займа отвечают следующим требованиям:

- являются физическими лицами, получающими Заем для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью;
- достигли возраста 18 лет;
- являются гражданами Российской Федерации;
- обладают паспортом гражданина Российской Федерации, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;
- имеют постоянную регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации;
- являются полностью дееспособными; в отношении них отсутствует вступившее в силу решение суда о признании недееспособными или об ограничении дееспособности;
- на момент обращения за Займом Заёмщик обладает регулярным ежемесячным денежным доходом, позволяющим беспрепятственно вернуть Сумму займа, а также проценты по нему, в срок, предусмотренный Договором займа;
- имеют мобильный телефон и постоянную возможность пользоваться им.

3.1) Сроки рассмотрения, оформленного Заёмщиком Заявления о предоставлении займа и принятия Кредитором решения относительно этого Заявления, а также перечень документов и дополнительной информации, необходимых для рассмотрения Заявления, в том числе для оценки кредитоспособности Заёмщика

Рассмотрение Заявления и принятие решения о предоставлении Займа осуществляются бесплатно. При личном обращении решение принимается в день обращения в течение 15 минут

после получения необходимых документов и полной информации, если законодательством не предусмотрены дополнительные проверки.

При дистанционном обращении Кредитор рассматривает Заявление и принимает окончательное решение не позднее дня, следующего за днем получения Заявления и всех необходимых сведений.

Окончательное решение принимается после проверки представленных сведений, идентификации Заемщика и выполнения обязательных проверок. При дистанционном оформлении личное посещение Офиса не требуется, если идентификация и проверки могут быть выполнены разрешенным законом способом. Кредитор не заключает договор и не предоставляет средства при наличии установленного законом запрета, в том числе действующего самозапрета на заключение соответствующего договора, и выполняет предусмотренные законом меры противодействия мошенничеству.

С 1 октября 2026 года по 31 марта 2027 года включительно Кредитор не вправе согласовывать Индивидуальные условия Займа с полной стоимостью свыше 200 процентов годовых и выдавать такой Заем при наличии у Заемщика непогашенных обязательств по двум договорам потребительского кредита (займа) с полной стоимостью свыше 200 процентов годовых, заключенным с любыми кредитными организациями и (или) микрофинансовыми организациями. Для проверки Кредитор запрашивает сведения о среднемесячных платежах Заемщика во всех квалифицированных бюро кредитных историй в соответствии с частями 5 и 6 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2025 № 545-ФЗ. С 1 апреля 2027 года применяются ограничения на заключение договоров и выдачу займов, установленные действующим с этой даты законодательством.

Перечень документов, предоставляемых и подписываемых Заёмщиком для рассмотрения Кредитором Заявления о предоставлении займа:

1) Паспорт гражданина Российской Федерации;

2) Отдельное согласие на обработку персональных данных — для обработки, правовым основанием которой является согласие;

3) Отдельное согласие на получение кредитного отчета.

Согласия оформляются отдельно от иных документов. Заемщик знакомится с содержанием каждого документа и подписывает выбранный документ собственноручно либо простой электронной подписью в соответствии с отдельным соглашением. Необязательные согласия, услуги и периодические списания выбираются самостоятельно; отказ от них не препятствует рассмотрению Заявления и получению Займа.

Кредитоспособность оценивается на основании сведений, представленных Заемщиком в Заявлении, при общении с Кредитором и в Личном кабинете, кредитного отчета, полученного с согласия Заемщика, и иных сведений, используемых на законном основании.

Перечень информации, которая может быть сообщена Заёмщиком, в том числе и в устной форме:

- адрес фактического места жительства;
- номер доступного мобильного телефона Заёмщика;
- данные о месте работы Заёмщика, в том числе название организации, контактная информация, должность Заёмщика;
- данные о доходах и расходах Заёмщика;
- о текущих денежных обязательствах с указанием периодичности и сумм платежей;
- о целях получения займа;
- об источниках доходов, за счет которых предполагается исполнение обязательств по договору;
- о факте производства о банкротстве, в том числе за 5 (пять) лет до даты подачи такого заявления;
- семейное положение, количество детей в возрасте до 21 года, сведения о других иждивенцах;
- дополнительные принадлежащие Заемщику номера телефонов для связи с ним. Сведения о третьих лицах и согласия на взаимодействие с ними не включаются в настоящий Договор.

Предоставленные сведения включаются в Заявление (Анкету) Заемщика. При дистанционном оформлении Заемщик проверяет их до подписания документа.

4) Вид Займа

Кредитор предоставляет физическим лицам непосредственно потребительские займы с погашением частями по графику (IL), без обеспечения и без условия об использовании средств на определенную цель. Настоящие Общие условия не регулируют займы для предпринимательской деятельности.

5) Возможные суммы Займа и сроки его возврата

Сумма Займа — от 11 000 до 100 000 рублей. Срок возврата — от {{МИНИМАЛЬНЫЙ_СРОК_IL}} до 168 календарных дней. Конкретные сумма, срок и даты платежей согласовываются в Индивидуальных условиях и Графике платежей.

6) Валюта, в которой предоставляется Займ

Все виды Займов, предоставляются Кредитором исключительно в валюте Российской Федерации - национальных денежных единицах - российских рублях, являющихся законным платёжным средством на территории Российской Федерации.

7) Способы предоставления Займа

Заем предоставляется в безналичной форме способом, согласованным в Индивидуальных условиях:

- на банковскую карту Заемщика;
- по отдельному добровольному поручению Заемщика указанная в нем часть суммы Займа перечисляется непосредственно на счет поставщика выбранной дополнительной услуги, а оставшаяся часть — на банковскую карту Заемщика. Общая сумма Займа не изменяется. Сумма, перечисляемая на карту, указывается в Индивидуальных условиях.
- Соответствующая часть Займа считается предоставленной с момента зачисления получателю. Перечисление части Займа поставщику не заменяет отдельного согласия Заемщика на дополнительную услугу и отдельного поручения на ее оплату.
- Средства перечисляются с соблюдением применимого периода охлаждения и при отсутствии отказа Заемщика от получения Займа, выбранной услуги или исполнения поручения до перечисления средств.
- Для Займа в сумме от 50 000 до 100 000 рублей включительно предоставление денежных средств производится не ранее чем через четыре часа после подписания Заемщиком Индивидуальных условий, если не применяется предусмотренное законом исключение. Для Займа менее 50 000 рублей указанный период законом не установлен. Сразу после подписания Индивидуальных условий Кредитор в письменной форме, в том числе электронно, сообщает срок предоставления средств и право отказаться от их получения в течение применимого периода охлаждения. В этот период проценты на непредоставленные средства не начисляются.

8) Процентные ставки, применяемые по Займам

Применяется постоянная процентная ставка 0,8% в день либо 0,75% в день в соответствии с Тарифами и Индивидуальными условиями. Ставка в процентах годовых и полная стоимость Займа раскрываются в Индивидуальных условиях. Ставка не увеличивается вследствие отказа от необязательной услуги или согласия на периодические списания.

8.1) Дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование Займом, или порядок её определения

Проценты начисляются на фактический непогашенный остаток основного долга со дня, следующего за днем предоставления соответствующей суммы Займа, по день ее фактического возврата включительно.

Кредитор не предусматривает иного порядка определения даты, начиная с которой начисляются проценты за пользование Займом.

9) Виды и суммы иных платежей Заёмщика по Договору займа

Условиями Договора займа не предусмотрено иных платежей в случае своевременного и добросовестного исполнения Заёмщиком своих обязательств по Договору займа.

10) Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа), определенных с учетом требований Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» по видам потребительского кредита (займа)

Диапазон полной стоимости Займа в процентах годовых раскрывается в Тарифах. Полная стоимость конкретного Займа в процентах годовых и денежном выражении рассчитывается с учетом согласованных суммы, срока, графика и иных подлежащих включению платежей по правилам статьи 6 Федерального закона № 353-ФЗ и указывается в Индивидуальных условиях.

11) Периодичность платежей Заёмщика при возврате Займа, уплате процентов и иных платежей по Займу

Платежи по возврату основного долга и уплате процентов производятся каждые 14 дней согласно Графику платежей. Конкретные количество, размеры и даты платежей, включая окончательный платеж, определяются Индивидуальными условиями и Графиком с учетом согласованного срока Займа.

12) Способы возврата Заёмщиком Займа, уплаты процентов по нему, включая бесплатный способ исполнения Заёмщиком обязательств по Договору Займа

Заёмщику доступны следующие способы возврата Займа и уплаты процентов за пользование Займом:

- путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора по следующим реквизитам:

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Палладий»

ОГРН: 1255000112993

ИНН/КПП: 5032395390/503201001

Адрес: 143020, Московская область, д. Митькино, ул. Заречная, д. 2

Расчетный счет: 40701810952740000053

Банк: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК: 046015602

Корреспондентский счет: 30101810600000000602

- Перевод по приведенным банковским реквизитам Кредитора является бесплатным для Заемщика способом погашения Займа. В назначении платежа указываются данные, позволяющие отнести платеж к Заемщику и его Договору;
- с банковской карты Заемщика через Личный кабинет с использованием платежных сервисов банка «Пэйджин» и сервиса Best2Pay; условия и возможная комиссия выбранного способа показываются до подтверждения платежа;
- периодические списания с банковской карты — исключительно на основании отдельного добровольного согласия Заемщика, в пределах суммы, сроков и порядка, предусмотренных этим согласием. Отзыв согласия не прекращает Договор и не изменяет условия Займа.

Бесплатный способ исполнения обязательств:

- банковский перевод на счет 40701810952740000053 ООО МКК «Палладий» в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК по реквизитам, приведенным выше. Информация об этом способе предоставляется Заемщику до заключения Договора и включается в Индивидуальные условия.

Заемщик самостоятельно выбирает способ погашения. Кредитор не требует подключать периодические списания или пользоваться платным способом для исполнения обязательств.

13) Сроки, в течение которых Заёмщик вправе отказаться от получения Займа

После предоставления Кредитором Заёмщику Индивидуальных условий Договора займа, Заёмщик вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщить Кредитору о своем согласии на получение Займа на условиях, указанных в Индивидуальных условиях Договора Займа.

Предложенные Заёмщику Индивидуальные условия Договора займа Кредитор не вправе изменять в одностороннем порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения Заёмщиком.

По истечении срока действия предложения Индивидуальные условия могут быть предоставлены Заемщику повторно. Ранее предложенные условия не считаются автоматически принятыми Заемщиком.

Заемщик вправе отказаться от получения Займа полностью или частично до истечения установленного Договором срока предоставления средств либо применимого периода охлаждения, уведомив Кредитора способом, указанным в Индивидуальных условиях, в том числе через Личный кабинет или по электронной почте info@palladiumm.ru. Если средства еще не перечислены, Кредитор прекращает их перечисление после получения отказа. За отказ от получения непредоставленной суммы плата не взимается.

14) Способы обеспечения исполнения обязательств по Договору займа

Для предоставления Заёмщику Займа Кредитор не требует предоставления какого-либо обеспечения исполнения Заёмщиком обязательств по Договору займа, в связи с чем у Кредитора отсутствуют требования к подобному обеспечению и способы такового обеспечения.

15) Ответственность Заёмщика за ненадлежащее исполнение Договора займа, размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также информация о том, в каких случаях данные санкции могут быть применены

При просрочке возврата основного долга и (или) уплаты процентов Кредитор вправе начислять неустойку в размере 20% годовых исключительно на непогашенную сумму просроченного основного долга за соответствующие дни просрочки, если за этот период начисляются проценты за пользование Займом. Неустойка на проценты и иные платежи не начисляется. Применяются ограничения закона и настоящих Общих условий.

16) Информация об иных договорах, которые Заёмщик обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он обязан получить в связи с Договором займа, а также информация о возможности Заёмщика согласиться с заключением таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо отказаться от них

Заключение иных договоров, страхование и приобретение дополнительных услуг не являются обязательными для получения Займа. Дополнительные услуги выбираются Заемщиком добровольно с оформлением отдельного согласия, в котором раскрываются поставщик, содержание, стоимость услуги и право отказаться от нее. Заранее проставленные отметки и выражение согласия за Заемщика не допускаются. Отказ от необязательных услуг не влияет на решение о предоставлении Займа и его условия. Права на отказ и возврат платы, порядок обращения к поставщику и Кредитору определяются законом и отдельными документами услуги; настоящее согласие с Общими условиями не является согласием на услугу или ее оплату. Кредитор направляет предусмотренные законом уведомления о выбранных услугах и праве отказаться от них.

17) Информация о возможном увеличении суммы расходов Заёмщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной процентной ставки

При добросовестном и надлежащем исполнении Заёмщиком своих обязательств по Договору займа, заключенного между Заёмщиком и Кредитором, в соответствии с условиями такого Договора, увеличение суммы расходов Заёмщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях невозможно.

Полная стоимость потребительского кредита (займа) определяется как в процентах годовых, так и в денежном выражении и рассчитывается в порядке, установленном в соответствии с положениями п. 1 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Полная стоимость потребительского кредита (займа) размещается в квадратных рамках в левом верхнем углу первой страницы договора потребительского кредита (займа) перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа), и наносится цифрами и прописными буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом максимального размера из используемых на этой странице размеров шрифта. Полная стоимость потребительского кредита (займа) в денежном выражении размещается справа от полной стоимости потребительского кредита (займа), определяемой в процентах годовых. Площадь каждой квадратной рамки должна составлять не менее чем 5 процентов площади первой страницы договора потребительского кредита (займа).

18) Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств Кредитором третьему лицу, указанному Заёмщиком при предоставлении Займа, может отличаться от валюты Займа

Кредитор не предоставляет Займы на условиях перевода денежных средств в иностранной валюте третьим лицам по указанию Заёмщика при предоставлении Займа, поэтому информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств Кредитором третьему лицу, указанному Заёмщиком при предоставлении Займа, отличается от валюты Займа, не предоставляется за отсутствием.

19) Информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по Договору займа

Сторонами согласовываются следующие условия об уступке прав (требований) по Договору третьим лицам:

Уступка прав (требований) допускается только лицам, указанным в статье 12 Федерального закона № 353-ФЗ, и при отсутствии запрета, установленного законом или согласованного сторонами при заключении Договора. Уступка конкретному физическому лицу допускается только на основании письменного согласия Заемщика, полученного после возникновения просроченной задолженности.

При согласовании Индивидуальных условий Заемщик вправе выбрать запрет уступки прав (требований). Выбор фиксируется в Индивидуальных условиях; подписание настоящих Общих условий не заменяет этот выбор.

20) Порядок предоставления информации об использовании Займа при условии о целевом использовании

Кредитор не осуществляет предоставление Займа с условием об использовании полученного Займа на определенные цели, в связи с чем определение порядка предоставления Заёмщиком информации об использовании Займа не предоставляется за отсутствием.

21) Подсудность споров по искам Кредитора к Заёмщику

Споры по искам Кредитора к Заемщику рассматриваются судом, определяемым по правилам подсудности, установленным законодательством Российской Федерации.

Право Заемщика как потребителя на выбор суда в случаях, предусмотренных законом, сохраняется. Настоящие Общие условия не устанавливают обязательного обращения в конкретный судебный участок или суд.

22) Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия Договора займа

Настоящие Общие условия Договора займа являются единственной стандартной формой (формуляром), в которой определены общие условия указанного Договора.

23) Информация об очередности погашения задолженности Заёмщика в случае, если сумма произведенного Заёмщиком платежа по Договору займа недостаточна для полного исполнения обязательств Заёмщика по Договору займа

Сумма произведенного Заёмщиком платежа по Договору займа в случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств Заёмщика по Договору займа, погашает задолженность Заёмщика в следующей очередности:

задолженность по процентам;

задолженность по основному долгу;

проценты, начисленные за текущий период платежей;

сумма основного долга за текущий период платежей;

неустойка (штраф, пеня);

иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе) и Договором. Очередность не может быть изменена соглашением сторон в нарушение закона.

24) Условия полного и частичного досрочного возврата Заёмщиком суммы Займа и начисленных на неё процентов по Договору займа

Заемщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения Займа вправе досрочно вернуть всю сумму Займа или ее часть без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок пользования возвращаемой суммой.

В иных случаях Заемщик вправе досрочно вернуть весь Заем или его часть, уведомив Кредитора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня возврата, с учетом предусмотренного ниже сокращения этого срока по просьбе Заемщика. Уведомление должно позволять определить Заемщика и Договор, вид погашения, предполагаемые сумму и дату возврата. Оно направляется одним из способов:

- через Личный кабинет либо по электронной почте info@palladiumm.ru;
- почтовым или курьерским отправлением по адресу Кредитора: 143020, Московская область, д. Митькино, ул. Заречная, д. 2, либо вручается Кредитору лично.

В течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения уведомления Кредитор рассчитывает и предоставляет Заемщику сумму основного долга и процентов за фактический срок пользования Займом, подлежащих уплате на день уведомления, а также расчет на выбранную дату досрочного возврата. Информация направляется в Личный кабинет, по электронной почте Заемщика или иным согласованным способом, позволяющим ее сохранить. При изменении фактической даты возврата проценты пересчитываются по день фактического возврата включительно.

При полном досрочном возврате уплачиваются непогашенный основной долг и проценты по день фактического возврата включительно, а также ранее возникшие подлежащие уплате суммы при их наличии. Комиссия за досрочный возврат не взимается. Если перечисленная сумма меньше указанной в уведомлении, она учитывается в счет частичного досрочного возврата в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 353-ФЗ; в течение 3 (трех) рабочих дней Кредитор сообщает размер текущей задолженности.

Частичный досрочный возврат по общему порядку производится в день очередного платежа по Графику, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня уведомления Кредитора, с уплатой процентов за фактический срок пользования возвращаемой частью Займа. Это условие не ограничивает право на возврат без предварительного уведомления в первые 14 календарных дней и право воспользоваться сокращенным сроком, предусмотренным следующим пунктом.

Заемщик вправе указать в уведомлении просьбу о полном или частичном досрочном возврате в сокращенный срок и желаемую дату. В этом случае Кредитор принимает возвращаемую сумму в указанную Заемщиком дату. Проценты начисляются только за фактический срок пользования возвращаемой суммой; проценты за время после ее возврата не взимаются.

При частичном досрочном возврате сумма основного долга уменьшается на сумму частичного досрочного платежа. Количество и размер последующих платежей определяются уточненным графиком платежей исходя из уменьшенного остатка основного долга; периодичность платежей не изменяется. Займодавец предоставляет Заемщику уточненный график платежей в порядке, предусмотренном статьей 11 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ и Общими условиями договора.

Уточненный График и, если она изменилась, полная стоимость Займа предоставляются Заемщику через Личный кабинет, по электронной почте или иным согласованным способом, позволяющим сохранить документы. Уведомление о недостаточной для заявленного возврата сумме направляется в течение трех рабочих дней в том же порядке.

Если уведомление не позволяет определить распоряжение Заемщика, Кредитор запрашивает уточнение. Отражение средств на техническом внутреннем балансе не отменяет надлежаще заявленный досрочный возврат и не может служить основанием для продолжения начисления процентов на возвращенную сумму. Подтверждение по СМС не требуется дополнительно к надлежащему уведомлению, направленному другим предусмотренным Договором способом; при использовании электронной формы подписания применяются правила соглашения о простой электронной подписи.

25) Порядок взаимодействия Кредитора с Заёмщиком при обращении Заёмщика за предоставлением Займа

Кредитор осуществляет консультирование Заёмщика о финансовых услугах, предоставляемых Кредитором, об условиях их предоставления, использования и возврата

потребительских займов, которые доводятся до сведения Заёмщика до получения им Займа, включая информацию об условиях Договора займа, о возможности и порядке изменения его условий по инициативе Кредитора и Заёмщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом Займа, о последствиях нарушения условий Договора займа, о возможности наступления негативных финансовых последствий при заключении Договора займа.

На основании полученной информации Заемщик принимает решение о заключении Договора на предлагаемых условиях, учитывая:

- соразмерность своей долговой нагрузки с текущим финансовым положением;
- предполагаемые сроки и суммы поступления денежных средств для исполнения своих обязательств по Договору займа (периодичность выплаты заработной платы, получения иных доходов);
- вероятность наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, которые могут привести к невозможности исполнения своих обязательств по Договору займа (в том числе, потеря работы, задержка получения заработной платы и иных видов доходов по не зависящим от Заёмщика причинам, состояние здоровья Заёмщика, которое способно негативно повлиять на трудоустройство и, соответственно, получение дохода).

26) Указание на изменение суммы расходов Заёмщика при увеличении используемой в Договоре переменной процентной ставки Займа на 1 (один) процентный пункт начиная со второго очередного платежа на ближайшую дату после предполагаемой даты заключения Договора

Кредитор не осуществляет предоставление Займа с условием об использовании переменной процентной ставки Займа, поэтому сумма расходов Заёмщика не изменяется на 1 (один) процентный пункт начиная со второго очередного платежа на ближайшую дату после предполагаемой даты заключения Договора, в связи с чем информация об изменении суммы расходов Заёмщика не предоставляется за отсутствием.

27) Общие положения

1. Кредитор передает в собственность Заёмщика денежную сумму (сумму Займа), а Заёмщик обязуется возвратить Кредитору сумму Займа и уплатить проценты за пользование Займом в срок и в размере, согласованных сторонами в Индивидуальных условиях Договора.

2. Договор займа считается заключенным, если по всем Индивидуальным условиям Договора сторонами достигнуто согласие, и сумма Займа, указанная в Индивидуальных условиях Договора, передана Кредитором Заёмщику.

3. Подписание Индивидуальных условий подтверждает согласование их содержания и получение Заемщиком возможности ознакомиться с применимой редакцией Общих условий. Оно не означает отказа от прав потребителя или права оспаривать условия и действия Кредитора.

4. Предоставление Займа подтверждается документами о зачислении соответствующей суммы на банковскую карту Заемщика либо, по его отдельному добровольному поручению, на счет поставщика услуги. Само списание средств со счета Кредитора не подтверждает их получение Заемщиком или указанным им получателем.

Если перевод возвращен Кредитору без зачисления получателю, соответствующая сумма не считается предоставленной и проценты на нее не начисляются. Если ни одна часть суммы Займа не предоставлена, Договор не считается заключенным. Если часть суммы уже предоставлена, права и обязанности сторон определяются применительно к фактически предоставленной сумме с учетом закона и согласованных условий.

5. Договор займа вступает в силу с момента передачи денежных средств (суммы Займа) Заёмщику и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

28) Обязанности и права Кредитора

1. В случае принятия положительного решения при рассмотрении Заявления Заёмщика о предоставлении займа Кредитор предоставляет Заёмщику сумму Займа, указанную в Индивидуальных условиях, способом, избранным Заёмщиком при согласовании Индивидуальных условий:

- перечисление на банковскую карту Заемщика;
- перечисление указанной в отдельном добровольном поручении части суммы на счет поставщика выбранной дополнительной услуги с перечислением остатка на карту Заемщика. Предоставление осуществляется с соблюдением применимого периода охлаждения и иных обязательных требований закона.

2. После заключения Договора займа в течение всего срока его действия Кредитор должен сообщать Заёмщику размер текущей задолженности Заёмщика перед Кредитором по Договору займа, а также даты и размер произведенных и предстоящих платежей по Договору займа:

- круглосуточно через Личный кабинет Заёмщика, доступ к которому ему предоставляется при заключении Договора;
- по письменному запросу Заёмщика - на адрес, указанный Заёмщиком в Индивидуальных условиях;
- по устному запросу Заёмщика при предъявлении им паспорта в Офисе Кредитора.

3. За один день до наступления даты очередного платежа по Графику Кредитор бесплатно направляет Заемщику СМС-напоминание. Неполучение напоминания не изменяет согласованную дату платежа.

4. Информация о возникновении просроченной задолженности бесплатно направляется Заемщику согласованным способом не позднее 7 (семи) календарных дней со дня ее возникновения. Содержание и способы взаимодействия соответствуют Федеральному закону № 230-ФЗ.

При наличии просроченной задолженности Кредитор вправе взаимодействовать с Заемщиком только способами, с периодичностью и во время, допускаемые Федеральным законом № 230-ФЗ, с учетом законных ограничений и заявлений Заемщика, в том числе посредством:

- личного взаимодействия по адресу, указанному в Индивидуальных условиях,
- почтового отправления по адресу, указанному в Индивидуальных условиях,
- голосового сообщения по телефонам, указанным в Индивидуальных условиях,
- текстового сообщения с использованием радиотелефонной связи по телефонам, указанным в Индивидуальных условиях.

5. Информация о наличии просроченной задолженности круглосуточно доступна Заёмщику в Личном кабинете с первого дня возникновения просрочки исполнения обязательства с указанием суммы и структуры задолженности.

6. Об изменении:

- фирменного наименования,
- способов оплаты процентов и суммы основного долга,
- платежных реквизитов

Кредитор уведомляет Заемщика способом, согласованным в Индивидуальных условиях, и размещает актуальные сведения на Официальном сайте. Изменения не должны лишать Заемщика бесплатного способа исполнения обязательств или ухудшать согласованные условия. Платеж, надлежащим образом совершенный по ранее сообщенным реквизитам до получения уведомления об их изменении, учитывается в соответствии с законом.

7. Кредитор вправе утверждать новые редакции Общих условий для вновь заключаемых договоров. К действующему Договору применяется редакция, предоставленная Заемщику при заключении, за исключением изменений по соглашению сторон, обязательных изменений по закону и прямо допускаемых законом односторонних изменений.

Новая редакция Общих условий размещается на Официальном сайте с указанием даты вступления в силу. Публикация новой редакции сама по себе не изменяет ранее заключенный Договор. Предусмотренные законом благоприятные для Заемщика односторонние изменения доводятся до него способом, согласованным в Индивидуальных условиях.

8. Кредитор вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных Индивидуальными условиями Договора займа, уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заёмщика по Договору займа.

О допустимом законом одностороннем изменении условий Кредитор уведомляет Заемщика способом, согласованным в Индивидуальных условиях. При изменении предстоящих платежей

одновременно предоставляется информация о новых суммах и датах платежей.

9. Кредитор не вправе в одностороннем порядке увеличивать размер процентных ставок и (или) изменять порядок их определения по Договору займа, сокращать срок его действия, увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение Договоров с Заёмщиками.

10. По Договору, срок возврата Займа по которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по Договору, а также платежей за услуги, оказываемые Кредитором Заемщику за отдельную плату по Договору, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по Договору, а также платежей за услуги, оказываемые Кредитором Заемщику за отдельную плату по Договору, достигнет 100 (ста) процентов суммы предоставленного Займа.

После возникновения просрочки возврата суммы Займа и (или) уплаты процентов Кредитор вправе начислять неустойку и иные меры ответственности только на непогашенную часть основного долга. Для предусмотренной Договором неустойки расчетная база ограничена просроченным основным долгом.

11. Об уступке прав (требований) Кредитор уведомляет Заемщика в порядке и сроки, предусмотренные законом, способом, согласованным в Индивидуальных условиях, и размещает сведения в соответствующем реестре, если это требуется законом. Права Заемщика до получения надлежащего уведомления определяются законодательством Российской Федерации.

12. Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору займа только юридическому лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности, специализированному финансовому обществу, физическому лицу, указанному в письменном согласии Заемщика, полученном Кредитором после возникновения у Заемщика просроченной задолженности по Договору займа если запрет на осуществление уступки не предусмотрен действующим законодательством или Договором займа, содержащим условие о запрете уступки, согласованное при его заключении.

При этом заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в отношении первоначального кредитора в соответствии с федеральными законами.

29) Обязанности и права Заёмщика

1. Заёмщик обязан возвратить Кредитору полученную сумму Займа и уплатить проценты за пользование Займом в срок, указанный в Индивидуальных условиях Договора. Погашение основной суммы Займа и уплата процентов производится согласно Графику платежей, согласованному сторонами при Заключении Договора займа. График платежей выдается Заёмщику вместе с Индивидуальными условиями, а также доступен Заёмщику в Личном кабинете.

2. Заемщик сообщает об изменении контактных данных в течение 2 (двух) календарных дней способом, предусмотренным Индивидуальными условиями, в том числе через Личный кабинет или по электронной почте. Изменение паспортных и иных идентификационных сведений подтверждается необходимыми документами. Отсутствие сообщения не означает отказа Заемщика от прав, предоставленных законом.

3. При возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, Заемщик вправе без промедления обратиться к Кредитору с заявлением об изменении условий или о предоставлении предусмотренного законом льготного периода. Наличие просроченной задолженности само по себе не лишает права на кредитные каникулы.

4. При подаче Заявления Заемщик предоставляет достоверные необходимые сведения о себе и свои контактные данные. Если выявлены ошибочные данные, Кредитор обеспечивает их проверку и исправление в соответствии с законом. Подтверждение принадлежности чужого номера не может требовать обязательной личной явки третьего лица.

5. Индивидуальные условия Договора могут быть подписаны Заёмщиком непосредственно сразу после принятия решения о предоставлении займа либо в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Заёмщику Индивидуальных условий Договора займа.

6. Заемщик вправе получать информацию о размере текущей задолженности, произведенных и предстоящих платежах, а после исполнения обязательств — подтверждение отсутствия

задолженности, через Личный кабинет или по обращению к Кредитору. Информация предоставляется бесплатно с периодичностью и в сроки, предусмотренные законом.

7. Заемщик вправе обратиться за реструктуризацией как до, так и после возникновения просрочки, представив сведения об обстоятельствах, влияющих на платежеспособность. Отдельно от реструктуризации по соглашению сторон Заемщик вправе потребовать льготный период по статье 6.1-2 Федерального закона № 353-ФЗ и по иным применимым федеральным законам при соблюдении предусмотренных ими условий. По статье 6.1-2 льготный период предоставляется на срок до 6 месяцев, в частности при снижении среднемесячного дохода за два предшествующих обращению месяца более чем на 30% относительно среднемесячного дохода за предшествующие 12 месяцев либо при предусмотренных законом последствиях чрезвычайной ситуации. Кредитор рассматривает требование, запрашивает подтверждающие документы, информирует Заемщика и изменяет График в установленном законом порядке; дополнительные договорные ограничения права на каникулы не применяются.

8. Заёмщик самостоятельно выбирает способ погашения из способов, указанных в Индивидуальных условиях Договора займа.

При выборе платного способа погашения задолженности Заёмщик принимает на себя расходы, связанные с выполнением данного способа, и самостоятельно уплачивает комиссии и иные сборы, устанавливаемые соответствующими платежными агентами. Суммы комиссий и сборов в оплату задолженности не включаются.

9. Кредитор обрабатывает персональные данные в целях рассмотрения Заявления, заключения и исполнения Договора и выполнения обязанностей по закону при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ. Если обработка требует согласия, такое согласие оформляется отдельно от настоящего Договора. Подписание Общих условий не является согласием на рекламу, необязательную обработку данных или взаимодействие с третьими лицами.

Передача данных лицу, привлекаемому для возврата просроченной задолженности, допускается только при наличии предусмотренного законом основания, в необходимом объеме и с соблюдением Федеральных законов № 152-ФЗ и № 230-ФЗ. Права Заемщика и третьих лиц на ограничение и прекращение взаимодействия сохраняются.

В случае уступки прав (требований) по Договору Кредитор вправе передавать персональные данные Заёмщика в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

10. Заемщик вправе после возникновения у него просроченной задолженности по Договору займа направить Кредитору письменное согласие на уступки права (требований) по Договору займа конкретному физическому лицу, прямо указав его в согласии, если запрет на осуществление уступки не предусмотрен действующим законодательством или Договором займа, содержащим условие о запрете уступки, согласованное при его заключении.

30) Порядок оплаты, условия изменения, продления срока возврата Займа

1. Моментом исполнения обязательств Заёмщика по погашению задолженности являются в зависимости от избранного Заёмщиком способа:

- при внесении наличных для погашения Займа через кредитную организацию либо уполномоченного платежного или банковского платежного агента — момент внесения средств соответствующему лицу в размере внесенной суммы в случаях, предусмотренных законом;
- при безналичном переводе — момент подтверждения исполнения распоряжения о переводе денежных средств кредитной организацией, обслуживающей Заемщика, в соответствии со статьей 16.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». Кредитор учитывает надлежащие подтверждающие документы и не возлагает на Заемщика последствия задержки межбанковского зачисления после исполнения им обязательства.

2. Проценты начисляются на непогашенный основной долг со дня, следующего за днем предоставления соответствующей суммы Займа, по день ее фактического возврата включительно. При расчетах используется фактическое число дней; годовая ставка определяется с учетом 365 или 366 дней в соответствующем году. После возврата части основного долга дальнейшие проценты начисляются только на оставшуюся сумму.

3. Исполнение денежного обязательства третьим лицом принимается в случаях и порядке, предусмотренных статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации. Платеж должен позволять определить Заемщика и Договор. Направление от имени Заемщика заявления о досрочном возврате или иного распоряжения требует подтверждения полномочий представителя в установленном законом порядке; внесение платежа само по себе не требует нотариальной доверенности.

4. Проценты за пользование Займом прекращают начисляться на возвращенную сумму основного долга со дня, следующего за днем ее возврата. Наличие после возврата основного долга иных непогашенных обязательств не является основанием продолжать начисление процентов за пользование возвращенной суммой. Во всех случаях соблюдается установленный законом предел начислений.

5. Сумма, внесенная сверх задолженности по Договору, возвращается Заемщику по его обращению. Ее направление на другой договор допускается по отдельному распоряжению Заемщика либо при наличии иного предусмотренного законом основания. Само наличие другого займа не является согласием на перенос платежа.

6. Изменение срока возврата Займа возможно по соглашению сторон либо в силу закона, в том числе при предоставлении льготного периода. Автоматическое продление за внесение платы настоящим Договором не предусмотрено.

Для согласования изменения срока или порядка платежей Заемщик вправе подать заявление:

- через Личный кабинет с подписанием предусмотренным соглашением о простой электронной подписи способом либо по электронной почте info@palladiumm.ru;
- в письменном виде по адресу Кредитора: 143020, Московская область, д. Митькино, ул. Заречная, д. 2.

При согласовании реструктуризации Кредитор предоставляет Заемщику дополнительное соглашение, расчет платежей и уточненный График. Заемщик вправе ознакомиться с документами до их подписания. Соглашение подписывается:

- в электронном виде с использованием отдельного кода подписания и в порядке, предусмотренном соглашением о простой электронной подписи;
- собственноручно на бумажном носителе.

Новый срок, размеры и даты платежей определяются дополнительным соглашением с соблюдением закона. Условия об уплате процентов не могут отменять право на досрочный возврат, установленный предел начислений и права на льготный период. Капитализация начисленных процентов в нарушение закона не допускается.

7. Предоставление льготного периода в силу закона не ставится в зависимость от предварительного погашения процентов, приобретения услуги или согласия на периодические списания. Законные условия льготного периода имеют приоритет перед порядком договорной реструктуризации.

8. Новые условия и График размещаются в Личном кабинете и предоставляются Заемщику способом, согласованным в Индивидуальных условиях. Дополнительная информация доступна по телефону +7 (960) 454-55-66 и электронной почте info@palladiumm.ru.

9. До вступления в силу согласованных изменений применяются действующие условия Договора, кроме случаев, когда закон устанавливает иной порядок. Поступившие платежи учитываются по установленной очередности; сам платеж без заключения соглашения не означает согласия на продление.

31) Ответственность за неисполнение сторонами обязательств по Договору

1. Стороны вправе урегулировать спор путем переговоров и обращения к Кредитору. Обязательный досудебный порядок, в том числе обращение к финансовому уполномоченному, применяется только в предусмотренных законом случаях. Это не ограничивает право на судебную защиту.

Иски Кредитора к Заемщику предъявляются с соблюдением законных правил родовой и территориальной подсудности.

Иски Заемщика о защите прав потребителя предъявляются по его выбору в суд, определяемый законом. Условие об обязательном рассмотрении споров конкретным судебным участком не устанавливается.

2. При нарушении сроков возврата основного долга и (или) уплаты процентов Кредитор вправе требовать досрочного возврата оставшейся суммы только по основаниям и в порядке статьи 14 Федерального закона № 353-ФЗ. При общей продолжительности просрочки более 60 календарных дней за последние 180 календарных дней срок исполнения требования должен составлять не менее 30 календарных дней с момента направления уведомления. По Договору, заключенному на срок менее 60 календарных дней, при общей продолжительности просрочки более 10 календарных дней срок исполнения требования должен составлять не менее 10 календарных дней с момента направления уведомления. Уведомление направляется способом, согласованным в Индивидуальных условиях. Иные нарушения не создают самостоятельного права требовать возврата в сокращенный срок вопреки закону.

3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитором условий Договора, а равно в случае нарушения прав Заёмщика как потребителя финансовых услуг, споры между сторонами подлежат разрешению в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4. Кредитором может быть использована процедура взыскания просроченной задолженности с Заёмщика путем передачи сведений юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр.

5. Кредитором может быть использована процедура взыскания просроченной задолженности с Заёмщика путем получения судебного приказа, а также взыскания задолженности путем искового производства.

Привлечение представителя для возврата задолженности, обращение за судебным приказом или предъявление иска не отменяют ограничений начислений, прав Заемщика на возражения и обжалование и требований законодательства о возврате просроченной задолженности.

6. Кредитор и привлеченные им лица соблюдают установленные законом требования к способам, времени, частоте и содержанию взаимодействия. Настоящие Общие условия не содержат согласия на взаимодействие с третьими лицами; такое взаимодействие допускается только при соблюдении самостоятельных требований закона.